

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.

Processos n°s 83.516-1/96 e 5.283/89-apenso
Interessada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto Convênio n° 043/89, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, no valor de NCZS 5.790,80.

Relator CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ACÓRDÃO N° 587/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e contrariando o Parecer n° 10.148/98 da Procuradoria de Justiça, em cancelar o débito que foi imposto ao Sr. Francisco de Sales, pelo Despacho Singular de fl. 45-TC, face à informação de fl. 61-TC, arquivando-se os autos.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro BRANCO DE BARROS.

Processo n° 3.860-1/99

Interessada ILZA ALVES DA GUIA

Assunto Aposentadoria voluntária

Relator CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

ACÓRDÃO N° 588/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 1888/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 22-TC, de aposentadoria voluntária da Sra. ILZA ALVES DA GUIA, na categoria funcional de Assistente de Administração, Referência "28", declarada estável no Serviço Público Estadual, conforme o Decreto n° 2.506, de 11.04.90 - D.O. de 11.04.90, enquadrada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, pelo Decreto n° 2.006, de 06.10.92 - D.O. de 06.10.92, lotada na Procuradoria Geral do Estado, nesta Capital, com proventos proporcionais a 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de serviços prestados, assim discriminados: ao Estado - período de 17.03.76 a 15.12.98; averbados - 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, conforme Portarias n°s 363/96/SAD - D.O. de 30.04.96, 403/96/SAD - D.O. de 13.05.96 e 912/98/SAD - D.O. de 04.09.98, fls. 13 e 15/SAD, nos termos da alínea "c", inciso III, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com os §§ 2° e 3°, do artigo 3°, da Emenda Constitucional n° 20 - D.O.U. de 16.12.98 e Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual, mais a alínea "c", inciso III, do artigo 213, da Lei Complementar n° 04, de 15.10.90, com aplicação da Lei Complementar n° 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro BRANCO DE BARROS.

Processo n° 21.286-0/98

Interessado JOSÉ BRUNO DA GUIA

Assunto Aposentadoria Voluntária

Relator CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

ACÓRDÃO N° 589/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 2.253/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato GP n° 834/96, de fl. 13-TC, assinado pelo ex-Prefeito Municipal, José Meirelles e o Ato de retificação GP n° 432/98, de fl. 22-TC, assinado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Sr. Roberto França Aued e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 23-TC, de aposentadoria voluntária do Sr. JOSÉ BRUNO DA GUIA, servidor estável no cargo de Auxiliar Operacional, Nível "T", Padrão "L", lotado na Secretaria Municipal de Educação, nesta Capital, com proventos proporcionais, nos termos da alínea "d", inciso III, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual e artigo 60, da Lei Orgânica Municipal, acrescentando as vantagens dos incisos I e II, do artigo 58, da Lei Orgânica retrocitada, § 2°, do artigo 80, da Lei n° 1.259/A, de 02.03.72 e do artigo 16, inciso I, da Lei n° 2.649, de 28.12.88, que altera e revoga dispositivos da Lei n° 2.434, de 21.04.87.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro BRANCO DE BARROS.

Processo n° 1.121-9/99

Interessada MARIA DA GLÓRIA

Assunto DEGASPERI SILVA LIMA

Relator Aposentadoria voluntária.

CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

ACÓRDÃO N° 590/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 2.316/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 24-TC, de aposentadoria voluntária da Sra. MARIA DA GLÓRIA DEGASPERI SILVA LIMA, no cargo de Professor, Classe "F", Nível "03", nomeada, em caráter efetivo, pelo Ato Governamental de 21.03.80 - D.O. de 21.03.80 (22 h semanais), no Nível "03", transposta para o regime integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, pela Portaria n° 1.128/97/SEDUC, de 14.07.97 - D.O. de 02.10.97, promovida por critério de antiguidade de Classe, de acordo com a Portaria n° 177/98/SEDUC, de 10.03.98 - D.O. de 20.03.98, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1° Grau "Prof. Artur Ramos", município de Jaciara, com proventos integrais, nos termos da alínea "b", inciso III, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual, mais o Parágrafo Único, do artigo 55, da Lei n° 4.566, de 24.06.83 e Parágrafo Único, do artigo 61, do Decreto n° 751, de 27.06.84, que a regulamentou, acrescentando a vantagem do inciso II, do artigo 219 (final de carreira), combinado com o artigo 276, ambos da Lei Complementar n° 04, de 15.10.90 e as disposições da Lei n° 5.076, de 02.12.86 (transposição 40 h semanais),

regulamentada pelo Decreto n° 2.941, de 23.10.90, com aplicação da Lei Complementar n° 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço). Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro BRANCO DE BARROS.

Processo n° 7.470-3/98

Interessada SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

Assunto Contrato de Prestação de Serviços n° 047/97/00/SEJUC/MT, firmado entre o Estado de Mato Grosso, através da interessada e a Associação dos Amigos dos Excepcionais de Cuiabá, no valor de R\$ 21.000,00.

Relator CONSELHEIRO

UBIRATAN SPINELLI

ACÓRDÃO N° 591/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 838/99 da Procuradoria de Justiça, em julgar LEGAL a despesa no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), decorrente da prestação de serviços técnicos especializados, voltados para ações de qualificação profissional, contemplando as seguintes atividades: orientação, seleção, execução da programação de cursos, acompanhamento e avaliação do Subprograma "Pessoas Portadoras de Deficiência", conforme Plano Estadual de Trabalho - ano 1.997, aprovado pelo Ministério do Trabalho, objeto do Contrato de Prestação de Serviços n° 047/97/00/SEJUC/MT, firmado entre o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, representada pelo Secretário, Sr. Hermes Gomes de Abreu e a Associação dos Amigos dos Excepcionais de Cuiabá, representada pela Presidenta, Sra. Eliane Cintra Cunha.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e DJALMA CARNEIRO DA ROCHA.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro BRANCO DE BARROS.

Processo n° 7.241-1/98

Interessada SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

Assunto Contrato de Prestação de Serviços n° 042/97/00/SEJUC/MT, firmado entre o Estado de Mato Grosso, através da interessada e a União Educacional de Brasília - UNEB, no valor de R\$ 310.000,00.

Relator CONSELHEIRO

UBIRATAN SPINELLI

ACÓRDÃO N° 592/99: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 946/99 da Procuradoria de Justiça, em julgar LEGAL a despesa no valor de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), decorrente da prestação de serviços técnicos especializados, para a realização de cadastramento e montagem